



RESOLUCIÓN FINAL N°039-2026/INDECOPI-JUN

DENUNCIANTE : AROTOMA PALOMINO YULY
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
MATERIA : DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

SUMILLA: *Declarar fundada la denuncia presentada por la señora Arotoma Palomino, Yuly en contra de Banco de Crédito del Perú por infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, ya que, ha quedado acreditado que no adoptó las medidas de seguridad al haber permitido que el 03, 04 y 06 de noviembre de 2023, terceras personas realicen las siguientes operaciones con cargo a los fondos de su cuenta de ahorros por las sumas de S/. 2 438.00, S/. 4 000.00, S/. 5 082.50, S/. 7 115.50, S/. 5 082.50, S/. 13 723.00, S/. 20 584.67 y S/. 16 056.04, operaciones que no reconoce.*

SANCIÓN: 13 UIT

Huancayo, 13 de febrero de 2026

I. ANTECEDENTES

1. El 13 de octubre de 2025, la señora Arotoma Palomino, Yuly (en adelante, señora Arotoma) denunció a Banco de Crédito del Perú (en adelante, BCP), por presunta infracción de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante el Código).
2. Mediante Resolución N° 1 del 07 de noviembre del 2025, la Secretaría Técnica de la Oficina Regional del Indecopi de Junín (en adelante, la Secretaría Técnica), inició un procedimiento administrativo sancionador en contra de BCP, por presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código, debido a que no habría adoptado las medidas de seguridad al haber permitido que el 03, 04 y 06 de noviembre de 2023, terceras personas realicen las siguientes operaciones con cargo a los fondos de su cuenta de ahorros por las sumas de S/. 2 438.00, S/. 4 000.00, S/. 5 082.50, S/. 7 115.50, S/. 5 082.50, S/. 13 723.00, S/. 20 584.67 y S/. 16 056.04, operaciones que no reconoce.
3. Mediante escrito de fecha 18 de noviembre del 2025, BCP solicitó un plazo adicional para presentar sus descargos, pedido que fue atendido mediante Resolución N° 2 de fecha 24 de noviembre del 2025.
4. El 01 de diciembre del 2025, BCP presentó sus descargos señalando lo siguiente:
 - (i) Como cuestión previa señalan que se debería considerar lo señalado en el Oficio Múltiple N° 74529-2024-SB, ratificado por el Oficio N° 12512-2025-SBS del 6 de marzo de 2025, el cual indica que el sistema de monitoreo previsto como medida de seguridad obligatoria debe entenderse como una herramienta para la gestión de riesgos a cargo de la empresa y no para usar sus resultados en la atribución de sus responsabilidades, en ese sentido no se debería imputar responsabilidad al banco por una transacción realizada con las tarjetas de crédito y/o débito alegando que dicha transacción no correspondía al patrón de consumo o comportamiento habitual del recurrente, adicionalmente que ello guarda concordancia con lo establecido en la Resolución SBS N° 03289-2025, mediante la cual se modificó el artículo 17 del Reglamento aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013.
 - (ii) Existiría una falta de interés para obrar de forma parcial, en tanto que habrían devuelto a la señora la suma de S/ 1 462,39 en la Cuenta de Ahorro N° 191-9025*****-0-40.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL
DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 366-2025/CPC-INDECOPI-JUN

- (iii) Habría una ruptura del nexo causal, en tanto que la denunciante habría expresado ser víctima de fraude y no habría cumplido con su deber de resguardar sus números de cuentas y claves secretas que le fue entregada para su exclusivo uso personal e intransferible.
 - (iv) Respecto de las operaciones cuestionadas señalan que habrían sido realizadas por canal digital, a los que se habría accedido válidamente y como factor de autenticación se habría hecho uso de los datos de la tarjeta y la clave token, asimismo señala el uso del token como mecanismo de protección de ataque de hombre en el medio.
5. Mediante Resolución N° 3 del 21 de enero del 2026, se puso de conocimiento de las partes, el Informe N° 000014-2026/ST-INDECOPI-CPC-JUN emitido por la Secretaría Técnica, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, para la presentación de sus descargos¹, sin embargo, estas no fueron presentadas.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

6. Determinar si corresponde:
- (i) si BCP infringió lo establecido en los artículos 18° y 19° del Código;
 - (ii) si corresponde ordenar las medidas correctivas;
 - (iii) la sanción a imponer de comprobarse su responsabilidad administrativa; y,
 - (iv) si corresponde ordenar el pago de las costas y costos.

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Cuestión Previa

Sobre la ruptura del nexo causal

7. BCP señaló que habría una ruptura del nexo causal, en tanto que la denunciante habría expresado ser víctima de fraude y no habría cumplido con su deber de resguardar sus números de cuentas y claves secretas que le fue entregada para su exclusivo uso personal e intransferible.
8. Al respecto esta Autoridad Administrativa considera que, al margen que la denunciante haya proporcionado información a terceros acerca de su tarjeta y/o clave secreta; ello no exime de responsabilidad a la entidad financiera de verificar la adopción de medidas de seguridad pertinentes, y de demostrar la validación de las operaciones cuestionadas, ello en cumplimiento de las disposiciones técnicas pertinentes.
9. Por lo expuesto, corresponde desestimar las alegaciones del BCP, referida a la ruptura del nexo causal, debido a la conducta del denunciante, por las consideraciones antes expuestas.

Sobre el monitoreo de operaciones y el patrón de consumo

10. El Banco presentó un escrito solicitando que se considere lo señalado en el Oficio Múltiple N° 74529-2024-SB, ratificado por el Oficio N° 12512-2025-SBS del 6 de marzo de 2025, el cual

¹ **DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR - DIRECTIVA N.° 001-2021-COD-INDECOPI**
Artículo 18.- Otras reglas procedimentales
(...)

18.5 De conformidad con lo señalado en el artículo 255.5 de la LPAG, en los procedimientos administrativos por iniciativa de parte, la Secretaría Técnica de la Comisión formulará un informe final de instrucción que será notificado al administrado para que formule sus descargos, en un plazo improrrogable, no menor de cinco (5) días hábiles.

indica que el sistema de monitoreo previsto como medida de seguridad obligatoria debe entenderse como una herramienta para la gestión de riesgos a cargo de la empresa y no para usar sus resultados en la atribución de sus responsabilidades, en ese sentido no se debería imputar responsabilidad al banco por una transacción realizada con las tarjetas de crédito y/o débito alegando que dicha transacción no correspondía al patrón de consumo o comportamiento habitual del recurrente, adicionalmente que ello concuerda con lo establecido en la Resolución SBS N° 03289-2025, mediante la cual se modificó el artículo 17 del Reglamento aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013.

11. Al respecto, corresponde señalar que el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los consumidores se encuentra comprendido -de forma unívoca- por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial.
12. Cabe precisar que, en materia de productos y servicios financieros, el Código dispone una serie de obligaciones contenidas entre los artículos 82 y 90 del mencionado cuerpo legal, que deben ser cumplidas por las empresas supervisadas por la SBS, teniendo en cuenta las normas que dicha entidad emita en el marco de sus facultades regulatorias.
13. Con relación a los procedimientos iniciados a consecuencia de la interposición de una denuncia de parte, conviene destacar que, según el artículo 105 del Código, el Indecopi tiene competencia para conocer tales defraudaciones de expectativas a fin de esclarecer la responsabilidad que pudiera o no mantener el proveedor reclamado por el consumidor respecto de cobros indebidos, falta de atención a los reclamos, variaciones unilaterales y el condicionamiento del ejercicio del derecho a realizar pagos anticipados, entre otros.
14. En ese sentido, si bien se ha modificado el artículo 17° del Reglamento aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, en el sentido que los sistemas de monitoreo que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario no forma parte del proceso de autenticación de operaciones, ni determina por sí solo la validez de una operación. Esta modificación se hizo el 19 de setiembre del 2025, mediante Resolución SBS N° 03289-2025, entrando en vigencia a partir del día siguiente es decir el 20 de setiembre del 2025.
15. En el presente caso, las operaciones no reconocidas se llevaron a cabo el 03, 04 y 06 de noviembre del 2023, es decir antes de la modificatoria, por lo que para el momento en que estas operaciones se dieron, existía la obligación de la entidad financiera de establecer mecanismos para el monitoreo y detección de operaciones inusuales o que podrían presentar un patrón de fraude, como parte de las medidas de seguridad.
16. En consecuencia, esta Secretaría Técnica desestima los argumentos planteados por BCP y corresponderá a analizar el caso correspondiente tomando en consideración la habitualidad del consumo del usuario y la validez de las operaciones.

Sobre la falta de interés para obrar por subsanación voluntaria

17. El sistema de protección al consumidor busca que las conductas infractoras, una vez detectadas, sean subsanadas o corregidas rápidamente por el propio proveedor; evitando así la formalización del conflicto y ahorrando costos al consumidor y al Estado.
18. En ese sentido, de comprobarse que se ha corregido la conducta infractora con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos al proveedor de conformidad con lo establecido en



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL
DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 366-2025/CPC-INDECOPI-JUN

el literal f) del artículo 108 del Código corresponderá a la autoridad administrativa declarar la improcedencia de la denuncia².

19. En su escrito de denuncia, la señora Arotoma señaló que BCP no habría adoptado las medidas de seguridad al haber permitido que el 03, 04 y 06 de noviembre de 2023, terceras personas realicen las siguientes operaciones con cargo a los fondos de su cuenta de ahorros por las sumas de S/. 2 438.00, S/. 4 000.00, S/. 5 082.50, S/. 7 115.50, S/. 5 082.50, S/. 13 723.00, S/. 20 584.67 y S/. 16 056.04, operaciones que no reconoce.
20. Por su parte, BCP señaló que habrían devuelto a la señora la suma de S/ 1 462,39 en la Cuenta de Ahorro N° 191-9025*****-0-40 de titularidad de la denunciante, para acreditar ello presentó el estado de cuentas.
21. Al respecto mediante el extracto de los movimientos de la cuenta corriente N° 191*****040. ha quedado acreditado que el 22 de noviembre del 2025, Banco de Crédito le devolvió a la señora Arotoma el monto de S/ 1 462,39.
22. De la revisión de dicho medio probatorio, puede apreciarse que BCP si bien ha depositado el monto de S/ 1 462,39 a favor de la denunciante, no podrá considerarse como subsanación voluntaria en tanto que, no especifica sobre cuál de las operaciones no reconocidas recae la subsanación, siendo esta información necesaria a fin de aceptar la subsanación voluntaria.
23. Sin perjuicio de ello, dicha devolución será considerada al momento de emitir las medidas correctivas y como atenuante de la sanción, de determinarse la responsabilidad de BCP

III.2. Marco legal aplicable

Sobre el deber de idoneidad

24. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso³.
25. El artículo 19° del Código señala que el proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre

² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1390, publicado el 5 de setiembre de 2018**
Artículo 108.- Infracciones administrativas

(...)

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:

(...)

f) Si el proveedor subsana o corrige la conducta constitutiva de infracción administrativa con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. Lo señalado no aplica en los casos en los que se haya puesto en riesgo la vida, salud o integridad de las personas o se trate de supuestos de discriminación.

³ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. (...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL
DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 366-2025/CPC-INDECOPI-JUN

la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda⁴.

III.3. Análisis del caso concreto

Sobre las operaciones no reconocidas

26. En su escrito de denuncia, la señora Arotoma señaló que BCP habría adoptado las medidas de seguridad al haber permitido que el 03, 04 y 06 de noviembre de 2023, terceras personas realicen las siguientes operaciones con cargo a los fondos de su cuenta de ahorros por las sumas de S/. 2 438.00, S/. 4 000.00, S/. 5 082.50, S/. 7 115.50, S/. 5 082.50, S/. 13 723.00, S/. 20 584.67 y S/. 16 056.04, operaciones que no reconoce.
27. Por su parte, BCP señaló que las operaciones objeto de denuncia cuestionadas señalan que habrían sido realizadas por canal digital, a los que se habría accedido válidamente y como factor de autenticación se habría hecho uso de los datos de la tarjeta y la clave token, asimismo señala el uso del token como mecanismo de protección de ataque de hombre en el medio.
28. Sobre el cuestionamiento de operaciones no reconocidas por los consumidores, la Sala de Defensa de la Competencia N° 2, hoy Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en el pronunciamiento emitido en la Resolución N° 270-2008/TDCINDECOPI⁵, señaló que la comprobación de un hecho negativo - como el desconocimiento de operaciones - no es factible para el consumidor. Por consiguiente, el proveedor del servicio es quien debe probar que dicho hecho negado sí se produjo, esto es, que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.
29. Al respecto, este Colegiado considera que los consumidores o usuarios de servicios financieros esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen, por ello es necesario que dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por la entidad Financiera, sea este quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que autorizó válidamente la operación en cuestión.
30. Asimismo, los artículos 21° y 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, el Reglamento) aprobado mediante Resolución N° 6523-2013 por la Superintendencia de Banca y Seguros (en adelante, SBS) establecen lo siguiente:

⁴ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁵ Resolución N° 270-2008/TDC-INDECOPI, de fecha 13 de febrero de 2008, emitida en el Expediente N° 161-2007/CPC.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL
DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 366-2025/CPC-INDECOPI-JUN

(...)

Artículo 21°.- Mecanismo de comunicación a disposición de los usuarios

Las empresas deberán contar con infraestructura y sistemas de atención, propios o de terceros, que permitan a los usuarios comunicar el extravío o sustracción de la tarjeta o de su información, los cargos indebidos y las operaciones que los usuarios no reconozcan. Dicha infraestructura deberá encontrarse disponible las veinticuatro (24) horas del día, todos los días del año.

(...)

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

La empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos:

1. *Por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento.*

31. Ahora bien, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) publicó el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), cuyas disposiciones legales contienen un marco de referencia para el sistema de gestión de seguridad de la información, el cual tiene por finalidad fortalecer las capacidades de ciberseguridad y procesos de autenticación por parte de las empresas supervisadas por la SBS.
32. Al respecto, la norma tiene dos (2) características: **a) un carácter subjetivo**, referido a las partes obligadas a cumplir con las disposiciones de la referida normativa pertenecientes al régimen general y simplificado; y, **b) un carácter objetivo**, que establece la vigencia y el tipo de operaciones objeto de regulación. Así, se observa que el Reglamento de Ciberseguridad entró en vigor el 1 de julio de 2021⁶; sin embargo, algunas disposiciones entraron en vigencia de manera posterior.
33. El artículo 17° del Reglamento de Ciberseguridad señala que las empresas que brindan servicios a sus usuarios por canales digitales deben considerar determinados factores de autenticación a fin de prevenir amenazas a la seguridad de la información.
34. Por su parte, el artículo 18° del Reglamento de Ciberseguridad refiere que, el enrolamiento del usuario para el uso de canales digitales requiere por lo menos: a) verificar la identidad del usuario y tomar las medidas necesarias para reducir la posibilidad de suplantación de identidad, lo que incluye el uso de dos factores independientes de categorías diferentes; y, b) generar las credenciales y asignarlas al usuario.
35. Para el caso de la realización de operaciones a través de canales digitales, el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, señala que, para la validez de operaciones efectuadas por un

⁶ **Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad aprobado por Resolución SBS N° 504-2021**

Artículo Décimo. – Vigencia

La presente Resolución entra en vigencia el 1 de julio de 2021, fecha en la que se deroga la Circular G 140-2009, con excepción de lo siguiente: a. Los párrafos 25.1 y 25.2 del artículo 25 del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por el Artículo Primero, que entran en vigencia al día siguiente de publicada la presente Resolución, fecha en la cual se deroga el artículo 7A de la Circular G 140-2009.

b. El Artículo Segundo de la presente Resolución entra en vigencia a partir de la auditoría correspondiente al ejercicio 2022.

c. Los Artículos Séptimo, Octavo y Noveno de la presente Resolución, entran en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente Resolución, con excepción de lo indicado en el inciso

d. del presente Artículo. d. El requerimiento asociado a la inclusión conjunta de la información sobre la denominación social de la empresa emisora y el nombre comercial que la empresa asigne al producto de tarjeta de crédito y/o débito, señalado en el Artículo Séptimo de la presente Resolución, así como el requerimiento asociado a la inclusión de la dicha información en los dispositivos de soporte al dinero electrónico, señalado en el artículo Octavo de la presente Resolución; entran en vigencia el 1 de enero de 2022



canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, la contratación de un producto, registro de un beneficiario de confianza, modificación de límites y condiciones, entre otros supuestos, se requiere que las entidades del sistema financiero adopten las siguientes acciones⁷:

- a) **Utilizar una combinación de factores de autenticación**, según el literal j) del artículo 2° del Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
 - b) Contar con un control ante ataques de hombre en el medio, que puede incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
 - c) Cuando la operación sea exitosa, **notificar los datos de la operación al usuario**.
36. Ahora bien, con relación a lo que debe entenderse por canal digital el literal d) del artículo 2° de la referida disposición legal señala que es el medio empleado por las empresas que proveen servicios, cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits.
37. En esa línea, las operaciones realizadas a través de un medio que emplee datos en bits (unidades mínimas de información) y que cuente con un circuito de almacenamiento, procesamiento y transmisión donde la información se represente en dicha medida, será considerada como una operación efectuada por canal digital.
38. La Sala a través de su Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI del 24 de enero de 2024 estableció que la definición de canal digital únicamente comprende a aquellos medios que permitan al usuario efectuar un previo enrolamiento con anterioridad a la realización de cualquier operación y que permita efectuar alguna de las operaciones detalladas en el artículo 19° de Reglamento de Ciberseguridad; es decir, canal digital solo abarcaría a la banca móvil, banca por internet, billeteras digitales o cualquier otra plataforma digital con características similares⁸.
39. En el caso, ha quedado acreditado mediante el estado de cuenta presentado por BCP, que el 03, 04 y 06 de noviembre de 2023 se llevaron a cabo operaciones por la banca móvil por las sumas de S/. 2 438.00, S/. 4 000.00, S/. 5 082.50, S/. 7 115.50, S/. 5 082.50, S/. 13 723.00, S/. 20 584.67 y S/. 16 056.04.

-Sobre el comportamiento habitual de consumo del denunciante-

⁷ **RESOLUCIÓN 0504-2021. REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD. (...)**

Artículo 19°. – Autenticación reforzada para operaciones por canal digital.

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

A) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
B) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
C) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

⁸ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, de fecha 24 de enero de 2024, emitida en el Expediente N° 0058-2022/CPC-INDECOPI-SAM.



40. Sobre el particular, las entidades del sistema financiero deben cumplir con las medidas de seguridad establecidas en el artículo 17° del Reglamento, conforme a lo siguiente:

“Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

- 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.*
- 2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.*
- 3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.*
- 4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.”*

41. Como se aprecia de la citada norma, entre las medidas de seguridad exigidas a las entidades financieras se encuentra la de contar con un sistema de monitoreo de operaciones que permita: (i) detectar aquellas transacciones que no correspondan al comportamiento habitual de los consumidores; (ii) identificar los patrones de fraude y (iii) generar alertas en base al sistema de monitoreo de operaciones.
42. Sobre el comportamiento habitual de los consumidores, el artículo 2° del Reglamento⁹, señala que este está referido al tipo de operaciones que usualmente realiza un consumidor con su tarjeta de crédito y/o débito, considerando diversos factores; como, por ejemplo, país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales se determinan a partir de la comparación de la información histórica de operaciones que registra el usuario.
43. De ello se desprende que, con el uso de las tarjetas de crédito y/o débito, cada consumidor va creando un historial de consumo generado conforme a sus necesidades. Al respecto, se debe tener en cuenta que el comportamiento de consumo de los usuarios no obedece a un conjunto estático e inmutable de operaciones realizadas por determinados montos, sino que este es, por naturaleza dinámico y se encuentra en constante desarrollo.
44. En ese sentido, el sistema de monitoreo que utiliza cada entidad financiera debe poder detectar de manera individualizada cuándo una transacción no se encuentra acorde al consumo habitual que el cliente le da a su tarjeta de crédito y/o débito.
45. Sobre los patrones de fraude, cabe indicar que, en cumplimiento de la norma señalada, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas a implementar las medidas de seguridad que resulten necesarias para evitar la realización de operaciones fraudulentas; ello,

⁹ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, PUBLICADA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y VIGENTE DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2014**

(...)

Artículo 2°. - Definiciones Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones:

(...)

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL
DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 366-2025/CPC-INDECOPI-JUN

a través de la detección oportuna de transacciones que presenten características sospechosas.

46. De acuerdo a lo señalado por la Sala en anteriores pronunciamientos¹⁰, algunas circunstancias que pueden servir como señales para la detección de operaciones fraudulentas son, por ejemplo: varias transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo, transacciones realizadas en distintas agencias de un banco o en varias ventanillas de un mismo banco, retiros por montos significativos en una sola operación o retiros seguidos entre sí por montos pequeños que en conjunto resultan una cantidad importante, entre otras circunstancias que en cada caso en particular puede llevar a la conclusión que se trata de operaciones sospechosas.
47. Por lo expuesto, podemos concluir que el sistema de monitoreo de los bancos o financieras debe detectar aquellas operaciones que resultan distintas al comportamiento habitual del consumidor de manera individualizada, así como las operaciones que resulten compatibles con patrones de fraude. Por lo que, el funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito que administran.
48. En el presente caso, obra en el expediente los estados de cuenta de la cuenta de ahorros de la denunciante desde junio del 2023 hasta octubre del 2025, siendo importante para el análisis solo el estado de cuenta desde junio del 2023 hasta noviembre del 2023, de los cuales, se puede evidencia que el monto máximo que transfirió por banca móvil fue de S/730.00 el 13 de octubre del 2023, por lo que, la primera operación que fue por el monto de S/. 2,438.00 estaba fuera del consumo habitual del denunciante.
49. Por consiguiente, no corresponde que este despacho analice las medidas de seguridad que adoptó la entidad financiera, en tanto que los consumos realizados se encontraban fuera de la habitualidad de consumo del denunciante.
50. En consecuencia, este Colegiado acoge la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe N° 000014-2026/ST-INDECOPI-CPC-JUN y declara fundado este extremo de la denuncia en contra de BCP, por infracción de los artículos 18° y 19° del Código, al haberse acreditado que no adoptó las medidas de seguridad al haber permitido que el 03, 04 y 06 de noviembre de 2023, terceras personas realicen las siguientes operaciones con cargo a los fondos de la cuenta de ahorros de titularidad de la denunciante, por las sumas de S/. 2 438.00, S/. 4 000.00, S/. 5 082.50, S/. 7 115.50, S/. 5 082.50, S/. 13 723.00, S/. 20 584.67 y S/. 16 056.04, operaciones que no reconoce.

III.4. Sobre las medidas correctivas

51. El artículo 114° del Código de Protección y Defensa del Consumidor¹¹ establece la facultad del Indecopi para dictar en calidad de mandatos las medidas correctivas reparadoras y complementarias que tengan por finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro.
52. Las medidas correctivas pueden ser reparadoras o complementarias, siendo las primeras, aquellas que tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior y las segundas,

¹⁰ Ver Resolución Final N° 0277-2003/TDC-INDECOPI.

¹¹ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 114.-Medidas correctivas**

Sin perjuicio a la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean debidamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la Autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse a pedido de oficio o a pedido de parte.

aquellas que tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

53. En consecuencia, corresponde ordenar al denunciado como medidas correctivas que, en un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la presente resolución, cumpla con devolver a la denunciante el importe total de S/72,619.82 con cargo a su cuenta de ahorros, corresponde a las operaciones no reconocidas de fechas 03, 04 y 06 de noviembre de 2023.

III.5. Sobre la graduación de la sanción

A) Marco normativo y metodología

54. De acuerdo con el Anexo del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de multas que impongan los órganos resolutivos del Indecopi respecto de infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, Decreto Supremo N° 032-2021-PCM) publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de febrero de 2021, el mismo que es aplicable a los casos en materia de protección al consumidor de competencia de esta Comisión, se precisó que, para la determinación de las multas en cada caso, se deberá utilizar la siguiente fórmula:

$$(I) M = m \times F$$

Donde:

- M = Multa preliminar.
- m = Multa base.
- F = Circunstancias agravantes y atenuantes.

Cálculo de la Multa Base (m)

55. Para la determinación de la Multa Base (m) de acuerdo con el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor pueden aplicar, de acuerdo a las características de cada caso, una de las dos (2) siguientes metodologías: (i) "Método basado en valores preestablecidos" o el (ii) "Método Ad-hoc". Estas metodologías aplican para casos diferentes que estén referidos al libro de reclamaciones de competencia de la Comisión como primera instancia y de la Sala Especializada en Protección al Consumidor en segunda instancia.
56. El Decreto Supremo N° 032-2021-PCM precisa que se debe elegir el "Método basado en valores preestablecidos" siempre que se cumplan la totalidad de las siguientes tres características dentro de una infracción:
- Se desarrolló por **un período menor a dos años**.
 - No dañó ni puso en riesgo la **vida y/o salud** de las personas.
 - Tuvo un **alcance geográfico menor al nivel nacional**.
57. Bajo la aproximación *de valores preestablecidos* para otras infracciones diferentes al libro de reclamaciones, la Multa Base (m) se estima multiplicando un primer componente denominado como ($k_{i,j}$) que representa un valor preestablecidos según la afectación y el tamaño del



infractor, por un segundo componente denominado (D_t) que representa valor en base a la Duración de la infracción, conforme la siguiente expresión; dicha operación para hallar la Multa Base (m), es consecuencia, la siguiente:

$$m = k_{i,j} \times D_t$$

58. En base a lo anterior, para determinar el componente denominado como ($k_{i,j}$) es necesario obtener en primer lugar el **nivel de la afectación** y segundo el **tamaño del infractor**.
59. El nivel de afectación que se representa como un subíndice (i) se determinara a través del Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM tal y como se muestra a continuación:

Cuadro 16	
OPS, CPC y SPC- PERÚ: TIPO DE AFECTACIÓN, SEGÚN TIPO DE INFRACCIÓN	
Niveles de afectación	Tipo de infracción
Muy alta	Infracciones donde se produzca una afectación al trato diferenciado o discriminación, dignidad y/o reputación y normas de convivencia.
Alta	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (02) UIT si son analizadas por los OPS, y superior a (08) UIT si son analizadas por la CPC (a excepción de CC3 que analiza casos de oficio que pueden alcanzar otra escala de la cuantía).
	Infracciones que afectan un interés colectivo o difuso (que no estén asociadas a los demás tipos de infracción precisados en esta tabla), cuya cuantía afectada total de los bienes o servicios considerados en el procedimiento sea mayor a (104) UIT.
	Infracciones que puedan generar afectaciones a la subsistencia del consumidor.
	Infracciones relativas a métodos comerciales coercitivos, métodos comerciales agresivos o engañosos, y métodos abusivos de cobranza que afecten la integridad del consumidor (agravios).
	Infracciones sobre modificaciones contractuales o cláusulas abusivas que afecten la integridad del consumidor.
Moderada	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (01) UIT y menor a (02) UIT si son analizadas por los OPS, y superior a (04) UIT y menor a (08) UIT si son analizadas por la CPC (a excepción de CC3 que analiza casos de oficio que pueden alcanzar otra escala de la cuantía).
	Infracciones que afectan un interés colectivo o difuso (que no estén asociadas a los demás tipos de infracción precisados en esta tabla), cuya cuantía afectada total de los bienes o servicios considerados en el procedimiento sea mayor a (30) UIT y menor a (104) UIT.
	Infracciones sobre modificaciones contractuales o cláusulas abusivas que impliquen una afectación económica del consumidor.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL
DEL INDECOPI DE JUNÍN****EXPEDIENTE N° 366-2025/CPC-INDECOPI-JUN**

	Infracciones relativas a métodos comerciales coercitivos, métodos comerciales agresivos o engañosos, y métodos abusivos de cobranza que tengan afectaciones materiales o económicas.
Baja	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea menor a (01) UIT si son analizadas por los OPS, y superior a (03) UIT y menor a (04) UIT si son analizadas por las CPC (a excepción de CC3 que analiza casos de oficio que pueden alcanzar otra escala de la cuantía).
	Infracciones asociadas a atención de reclamos, atención de requerimientos de información del consumidor que involucren una falsedad, solicitudes de gestión y requerimientos de información de la Autoridad (cuando afectan la resolución del caso).
	Infracciones sobre modificaciones contractuales o cláusulas abusivas que no impliquen una afectación económica del consumidor o una afectación a la integridad del consumidor.
	Infracciones vinculadas a la falta de entrega de contratos y demás documentación relacionada con los actos jurídicos celebrados.
Muy baja	Infracciones relativas a falta de atención a requerimientos de información del consumidor, y requerimientos de información de la Autoridad (cuando no afectan la resolución del caso).
	Incumplimientos de medidas correctivas, medida cautelar, acuerdos conciliatorios y liquidación de costas y costos.

60. Para la determinación del tamaño del infractor que se representa como un subíndice (j) se determinará en base a la información requerida a la parte denunciada y en caso no se cuente con dicha información en base a la información obtenida a través de los portales que contengan información oficial¹².
61. En ese sentido, el componente denominado como (k_{ij}) se determina en base al Cuadro 18 del Anexo, que establece un valor predeterminado en forma numérica tomando en cuenta la intersección de los factores de nivel de afectación (i) y tamaño del infractor (j).

Cuadro 19				
CPC - PERÚ (EXCEPTO CC3) Y SPC (CUANDO ACTÚE COMO SU RESPECTIVA SEGUNDA INSTANCIA): MONTO PREESTABLECIDO DE k_{ij}, POR TAMAÑO DEL INFRACTOR, SEGÚN TIPO DE AFECTACIÓN (UIT)				
Tipo de afectación	Micro Empresa o persona natural	Pequeña empresa	Mediana empresa	Gran Empresa
Muy baja	1,04	1,72	2,73	4,34

¹²

Para fines de la presente metodología, la clasificación de empresas según su nivel de ventas en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) (en línea con lo establecido en la Ley que Modifica Diversas Leyes para Facilitar la Inversión, Impulsar el Desarrollo Productivo y el Crecimiento Empresarial - Ley N° 30056 -) es la siguiente:

- Microempresa: ventas anuales desde 1 UIT hasta 150 UIT.
- Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta 1 700 UIT.
- Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1 700 UIT y hasta 2 300 UIT.
- Gran empresa: ventas anuales superiores a 2 300 UIT.

Cabe señalar que, bajo este enfoque, el valor de la Muta Base (m) ya contiene el valor del beneficio ilícito, daño o costo evitado, según corresponda, así como el valor de la probabilidad de detección, toda vez que fue estimado en base a los valores de multas impuestas por el Indecopi.

Baja	2,01	3,19	4,96	6,89
Moderada	3,21	6,18	9,62	11,60
Alta	5,16	15,99	18,57	22,97
Muy alta	8,86	33,26	36,90	41,55

62. **Para determinar** el componente denominado **factor de Duración (Dt)**, se debe tomar en cuenta que éste se encuentra asociado al tiempo de duración de la infracción medido en meses hasta el tope de dos años (o 24 meses).¹³ Los valores de dicho factor se muestran en el Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM:

Cuadro 23	
FACTOR DE GRADUACIÓN POR EL PERÍODO DE DURACIÓN DEL HECHO INFRACCIÓN, SEGÚN MESES	
Duración de la infracción	Factor de duración (Dt)
Si la infracción duró hasta 4 meses	1,0
Si la infracción duró entre 5 y 8 meses	1,2
Si la infracción duró entre 9 y 12 meses	1,4
Si la infracción duró entre 13 y 16 meses	1,6
Si la infracción duró entre 17 y 20 meses	1,8
Si la infracción duró entre 21 y 24 meses	2,0

63. Por lo tanto, hasta este punto se revisado la metodología a aplicar para determinar la Multa Base (m) por lo que a continuación corresponderá exponer la forma en la que se determina el factor (F) que representa las agravantes y atenuantes sucedidas en cada caso en particular.

Factores agravantes y atenuantes (F)

64. Los factores agravantes y atenuantes es el resultado de la suma de los valores individuales, expresado en porcentajes, que se asignan en el Cuadro N° 2 del Anexo del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.

¹³ El hecho infractor puede ser instantáneo (empieza y termina con el mismo acto), continuado (la infracción dura por un periodo de tiempo) o permanente (la infracción permanece en el tiempo). Asimismo, el hecho infractor puede durar desde el inicio del acto hasta el cese de éste o como máximo hasta la fecha de notificación de la imputación de cargos; sin embargo, no deberá considerarse como parte de la duración de la infracción el tiempo que tardó el demandante en presentar su denuncia desde la fecha en que se ejecutó la infracción, a menos que dicho periodo de tiempo esté asociado a la duración real de la infracción.



65. Es muy importante para el infractor tomar en cuenta las conductas que pudo demostrar dentro del procedimiento que sirvieron para ser consideradas como atenuantes o agravantes, pues de ellas depende la reducción o incremento de las sanciones a imponer, tal y como se muestra a continuación:

Circunstancias agravantes		
f1: Reincidencia.		"X" si aplica
1. No aplica o no hay reincidencia.	0%	
2. Primera reincidencia.	25%	
3. Segunda reincidencia.	50%	
4. Tercera reincidencia a más.	100%	
f2: Reiterancia.		
1. No aplica o no hay reiterancia.	0%	
2. Primera reiterancia.	10%	
3. Segunda reiterancia.	30%	
4. Tercera reiterancia a más.	40%	
f3: La conducta del denunciado a lo largo del procedimiento que contravenga el principio de conducta procedimental.		
1. No aplica o no contravino el principio de conducta procedimental.	0%	
2. Contravino el principio de conducta procedimental.	25%	
f4: Cuando la conducta infractora haya puesto en riesgo u ocasionado daño a la salud, la vida o la seguridad de personas.1/		
1. La conducta no puso en riesgo ni generó daños.	0%	
2. La conducta generó riesgo.	30%	
3. La conducta ocasionó daños.	75%	
f5: Cuando el denunciado, teniendo conocimiento de la conducta infractora, deja de adoptar las medidas necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias.		
1. No aplica.	0%	
2. Dejó de adoptar medidas para mitigar consecuencias.	25%	
f6: Cuando la conducta infractora haya afectado el interés colectivo o difuso.		
1. No afectó el interés colectivo o difuso.	0%	
2. Afectó el interés colectivo o difuso.	30%	

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL
DEL INDECOPI DE JUNÍN****EXPEDIENTE N° 366-2025/CPC-INDECOPI-JUN**

Circunstancias atenuantes		
f7: La presentación por el denunciado de una propuesta conciliatoria dentro del procedimiento administrativo que coincida con la medida correctiva ordenada por el órgano resolutorio.2/		"X" si aplica
1. No aplica o no presentó propuesta conciliatoria.	0%	
2. Presentó propuesta conciliatoria.	-10%	
3. Presentó propuesta conciliatoria que coincide con la medida correctiva ordenada por el órgano resolutorio.	-30%	
f8: Cuando el denunciado acredite haber concluido con la conducta ilegal tan pronto tuvo conocimiento de esta y haber iniciado las acciones necesarias para remediar los efectos adversos de la misma.3/		
1. El denunciado no acredita haber concluido con la conducta ilegal y haber iniciado acciones necesarias para remediar sus efectos.	0%	
2. El denunciado acredita haber concluido con la conducta ilegal y haber iniciado acciones necesarias para remediar sus efectos.	-30%	
f9: Cuando el denunciado reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones después de la presentación de sus descargos.3/		
1. No aplica o el denunciado no se allana ni reconoce las imputaciones.	0%	
2. El denunciado se allana o reconoce las imputaciones fuera del plazo concedido para la presentación de sus descargos.	-50%	
f10: Cuando el administrado reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito con anterioridad y posterioridad al Informe Final de Instrucción.5/		
1. No aplica o el administrado no reconoce su responsabilidad.	0%	
2. El administrado reconoce su responsabilidad con anterioridad al Informe Final de Instrucción.	-10%	
3. El administrado reconoce su responsabilidad con posterioridad al Informe Final de Instrucción.	-0.5%	
f11: Cuando el denunciado acredite que cuenta con un programa efectivo para el cumplimiento de la regulación contenida en la normativa. 6/		
1. No aplica o el denunciado no puede acreditar que cuenta con un programa para el cumplimiento de la regulación.	0%	
2. Cuenta con un programa efectivo de cumplimiento.	-30%	

66. Finalmente se debe precisar que el factor (F) es el resultado de sumar 1 más los valores individuales de las atenuantes y agravantes en porcentajes.

F=1+ suma de %atenuantes y %agravantes

67. Se debe precisar que las circunstancias atenuantes pueden reducir la multa base hasta en un 50% y que las circunstancias agravantes pueden incrementarla hasta en un 100%. Es decir que la multa base puede ser reducida hasta la mitad o incrementada hasta el doble, en base a las atenuantes y agravantes expuestas en los cuadros.

B) Aplicación al caso en concreto:

68. Habiéndose determinado la responsabilidad del Banco de Crédito por no haber adoptado las medidas de seguridad respecto a las operaciones no reconocidas en la cuenta de ahorros, corresponde determinar la sanción aplicable en base al Decreto Supremo 032 2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia.
69. No obstante, mediante Resolución 048-2025/SPC del 09 de enero del 2025, la Sala realizó un cambio de criterio, debiendo tenerse en cuenta en la graduación de multa como cuantía afectada al valor de la operación que debió generar una alerta en el sistema de monitoreo de la entidad financiera, esto en virtud del principio de confianza legítima que orienta el comportamiento de las entidades financieras y de la revisión de los criterios establecidos en el Decreto Supremo, se observa que uno de los criterios necesarios para su aplicación es el factor “k”, referido al nivel de afectación de la infracción y el tamaño del proveedor infractor. No obstante, en el caso concreto, no es posible identificar dicho factor al no existir una cuantía afectada (considerando que no se puede tomar el valor de la operación materia de denuncia), ni un método preestablecido para este tipo de conductas infractoras.
70. En atención a ello, se acogerá el criterio establecido por Sala para graduar la multa en el presente caso.
71. Por tanto, ante la imposibilidad de aplicar el Decreto Supremo, corresponde al Colegiado efectuar una graduación de la sanción a imponer a la Financiera en atención a los siguientes criterios establecidos en el artículo 112° del Código.
- i) **El daño causado**, consistente en la defraudación de expectativas del denunciante de que Banco de Crédito cumpliera con su deber de monitoreo en sus cuentas de ahorros, lo que ocasionó que se realizara diversas transferencias desde la cuenta de ahorros de la denunciante por el monto total de S/. 74 082.21, ocasionándole un perjuicio económico a la denunciante.
 - ii) **La probabilidad de detección**, considerada alta, dado que el denunciante tuvo el incentivo suficiente para denunciar este hecho ante la autoridad administrativa competente.
 - iii) **Los efectos negativos generados en el mercado**, debido a que la actuación de la entidad financiera genera desconfianza, pues los consumidores podrían considerar que la conducta infractora verificada es una práctica usual de los proveedores financieros.
 - iv) **Atenuante**: En el presente caso, se ha acreditado que Banco de Crédito ha devuelto el monto de S/ 1 462,39 a favor de la denunciante antes de la imputación de cargos, situación que será considerada para atenuar la multa
72. Por lo tanto, corresponde sancionar a BCP con una multa de 13 UIT, por la infracción de los artículos 18° y 19° del Código, teniendo en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

III.6. Sobre las costas y costos del procedimiento

73. El artículo 7° del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, dispone que es potestad de la Comisión u Oficina competente, ordenar el pago de las costas y costos en que hubiera incurrido la denunciante o el Indecopi.
74. En vista de que se declaró fundado el presente procedimiento administrativo sancionador, y considerando que las costas y costos del procedimiento derivan del pronunciamiento sustantivo, corresponde ordenar al denunciado que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, pague a favor de la denunciante las costas del procedimiento ascendente a S/ 36.00 soles.
75. Ello sin perjuicio de su derecho a que solicite la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

IV. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN

PRIMERO: Declarar fundada la denuncia presentada por la señora Arotoma Palomino, Yuly en contra de Banco de Crédito del Perú por infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, ya que, ha quedado acreditado que no adoptó las medidas de seguridad al haber permitido que el 03, 04 y 06 de noviembre de 2023, terceras personas realicen las siguientes operaciones con cargo a los fondos de su cuenta de ahorros por las sumas de S/. 2 438.00, S/. 4 000.00, S/. 5 082.50, S/. 7 115.50, S/. 5 082.50, S/. 13 723.00, S/. 20 584.67 y S/. 16 056.04, operaciones que no reconoce. **Asimismo, se sanciona con 13 UIT.**

SEGUNDO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú en calidad de medida correctiva que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contabilizados a partir del día siguiente de recibida la presente resolución, cumpla con devolver a la denunciante el importe total de S/72,619.82 con cargo a su cuenta de ahorros, corresponde a las operaciones no reconocidas de fechas 03, 04 y 06 de noviembre de 2023.

TERCERO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contabilizados a partir del día siguiente de recibida la presente resolución, cumpla con pagar al denunciante, la suma de S/ 36,00 soles por concepto de costas del procedimiento. Ello sin perjuicio de su derecho a que solicite la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

CUARTO: Requerir a Banco de Crédito del Perú que, presente **los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas y el cumplimiento del pago de las costas del procedimiento** en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para cumplir el mandato; bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117° y 118° del Código¹⁴.

¹⁴

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede



QUINTO: Requerir a Banco de Crédito del Perú, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 205° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General¹⁵, el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución; bajo apercibimiento de poner en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi la sanción establecida, a efectos que ejerza las funciones otorgadas por ley; una vez que el presente acto administrativo haya quedado firme.

SEXTO: Informar que la multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución de la Comisión que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución¹⁶.

SÉPTIMO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Junín es el de apelación¹⁷, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación¹⁸, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida¹⁹.

imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

15 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 205°.-

Ejecución forzosa Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias:

(...)

4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable

16 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°. La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución

17 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.

PRIMERA. - Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)"

18 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.

Artículo 218°. Recursos administrativos. - 218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios.

19 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.

Artículo 222°.- Acto firme. - Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL
DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 366-2025/CPC-INDECOPI-JUN

OCTAVO: Disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁰.

Con la intervención de los señores comisionados²¹: Carlos Enrique Huamán Rojas, Juan Ever Pilco Herrera y Teddy Adolfo Panitz Mau²².

CARLOS ENRIQUE HUAMÁN ROJAS
Presidente

La presente **Resolución fue firmada de forma digital**, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales aprobado por Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, como puede verificarse en el presente documento que se encuentra en formato PDF²³

²⁰ **LEY N° 29751. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones. El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.
La información del registro es de acceso público y gratuito.

²¹ De conformidad con lo establecido por el cuarto párrafo del artículo 38 del Reglamento de Organizaciones y Funciones del INDECOPI, en toda sesión se **levantará un acta** que contendrá **los acuerdos** que adopta la Comisión y en ella se dejará constancia de los **votos singulares**.

²² De acuerdo con lo establecido por el quinto párrafo del artículo 38° del Reglamento de Organizaciones y Funciones del INDECOPI, las resoluciones que emiten las Comisiones **son suscritas únicamente por quien las preside**.

²³ **REGLAMENTO DE LA LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 052-2008-PCM**

Artículo 3°.- De la validez y eficacia de la firma digital

La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita.